

Circulaire n°3/W/2018 du 27 juillet 2018 relative aux conditions spécifiques d'application aux associations de microfinance de certaines dispositions de la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, telle que modifiée et complétée¹⁵¹

Le Wali de Bank Al-Maghrib,

Vu la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, promulguée par le dahir n° 1-14-193 du 1^{er} rabii I 1436 (24 décembre 2014) ;

Après avis du Comité des établissements de crédit émis en date du 13 juillet 2018 ;

Fixe par la présente circulaire les conditions spécifiques d'application aux associations exerçant les activités de microcrédit de certaines dispositions de la loi n° 103-12 précitée.

I. Dispositions comptables

Article premier¹⁵²

Conformément aux dispositions du chapitre premier du titre IV de la loi susvisée n° 103-12, les associations exerçant les activités de microfinance doivent tenir leur comptabilité conformément au plan comptable des associations de microcrédit.

Article 2¹⁵³

Les associations exerçant les activités de microfinance sont tenues de désigner un commissaire aux comptes à l'effet d'exercer les missions prévues par les dispositions de l'article 100 de la loi n° 103-12 susvisée, après approbation de Bank Al-Maghrib et selon les modalités fixées par circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n°6/W/2017 du 24 juillet 2017 fixant les modalités d'approbation de la désignation des commissaires aux comptes par les établissements de crédit.

Article 3¹⁵⁴

Les associations exerçant les activités de microfinance ne sont pas soumises aux règles prudentielles prévues à l'article 76 de la loi n°103-12 susvisée.

Article 4¹⁵⁵

Les associations exerçant les activités de microfinance sont tenues de se doter d'un système de contrôle interne et d'un dispositif de gouvernance adaptés à la nature, la complexité et le volume de leur activité, conformément aux dispositions de l'article 77 de la loi précitée n° 103-12.

151 Arrêté d'homologation n°72-22 du 3 janvier 2022 publié au Bulletin Officiel n°7118 du 18 août 2022. Cette circulaire a été modifiée et complétée par la circulaire n°4/W/2023 du 1^{er} février 2023, non publiée au Bulletin officiel. Des modifications peuvent être apportées à la version qui sera publiée au Bulletin officiel.

L'intitulé de cette circulaire a été modifié et complété en vertu de l'article premier de la circulaire n°4/W/2023 précitée.

152 Les dispositions de l'article premier ont été modifiées et complétées en vertu de l'article 2 de la circulaire n°4/W/2023 précitée.

153 Les dispositions de l'article 2 ont été modifiées et complétées en vertu de l'article 2 de la circulaire n°4/W/2023 précitée.

154 Les dispositions de l'article 3 ont été modifiées et complétées en vertu de l'article 2 de la circulaire n°4/W/2023 précitée.

155 Les dispositions de l'article 4 ont été modifiées et complétées en vertu de l'article 2 de la circulaire n°4/W/2023 précitée.

Article 5¹⁵⁶

Les associations exerçant les activités de microfinance doivent se doter d'un dispositif de vigilance et de veille interne permettant la compréhension, la mesure, la maîtrise et la surveillance du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme qu'elles encourrent conformément aux dispositions de la loi n°43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Ce dispositif doit être adapté au profil de risque et à la taille de l'établissement ainsi qu'à la nature, la complexité et au volume de ses activités.

Article 6¹⁵⁷

Conformément aux dispositions de l'article 157 de la loi précitée n°103-12, les associations exerçant les activités de microfinance doivent se doter d'un dispositif interne adapté à la nature et à la complexité de leur activité et clientèle, permettant un traitement efficace des réclamations formulées par leur clientèle.

Article 7¹⁵⁸

Conformément aux dispositions de l'article 158 de la loi précitée n° 103-12, les associations exerçant les activités de microfinance doivent adhérer à un dispositif de médiation visant le règlement à l'amiable des litiges qui les opposent à leurs clients.

Article 8¹⁵⁹

Les associations de microfinance doivent communiquer à Bank Al-Maghrib, tous documents et renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

156 Les dispositions de l'article 5 ont été modifiées et complétées en vertu de l'article 2 de la circulaire n°4/W/2023 précitée.

157 Les dispositions de l'article 6 ont été modifiées et complétées en vertu de l'article 2 de la circulaire n°4/W/2023 précitée.

158 Les dispositions de l'article 7 ont été modifiées et complétées en vertu de l'article 2 de la circulaire n°4/W/2023 précitée.

159 Les dispositions de l'article 8 ont été modifiées et complétées en vertu de l'article 2 de la circulaire n°4/W/2023 précitée.